

MEU NOME, MEU DIREITO

Guia de Retificação de Registro Civil



O que é a Defensoria Pública?

A Defensoria Pública de São Paulo tem como uma de suas funções fornecer **assistência jurídica gratuita e integral para quem não pode pagar**. Ela ajuda a defender os direitos das pessoas e funciona de forma independente. Ela é responsável também pela promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos.

Quem pode usar a Defensoria Pública?

Normalmente, a Defensoria atende pessoas com **renda familiar de até 3 salários-mínimos por mês**. Porém, esse limite pode ser maior para famílias grandes, com mais de 5 pessoas, ou com gastos comprovados com saúde, além de famílias com pessoas com deficiência, idosas ou egressas do sistema prisional.

É feita uma avaliação para verificar a renda familiar, o patrimônio e os gastos mensais da pessoa. Podem ser solicitados documentos como Carteira de Trabalho e holerite, entre outros, para verificação das informações.

Outros casos em que a Defensoria pode ajudar, independente da renda, são:

- Violência contra a mulher;
- Defesa criminal;
- Pessoas que precisam de um curador processual.

O que é o NUDIVERSIS?

O **NUDIVERSIS** (Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero) é um Núcleo da Defensoria Pública de São Paulo que atua na proteção de **direitos fundamentais das pessoas LGBTQIAPN+ e de pessoas com HIV/AIDS e na defesa delas em face de toda discriminação e preconceito**, buscando construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Quero mudar meu nome e/ou gênero. Como faço?

A mudança de nome e gênero no registro civil para se adequar à identidade de gênero das pessoas trans é um direito, garantido por documentos internacionais, pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, na ação 4275, julgada em 2018. Você pode fazer essa alteração de duas formas:

a. Administrativamente, no cartório

Nesse caso, você precisará pagar algumas taxas.

b. Judicialmente, com a ajuda da Defensoria Pública

Essa opção é para quem não tem condições de pagar as taxas do cartório.

Como mudar no cartório?

O ideal é procurar o cartório onde você foi registrado/a/e, mas qualquer cartório de registro civil pode fazer a alteração. Você precisará levar seus documentos pessoais (RG, CPF, certidão de nascimento atualizada (emitida há menos de um ano), comprovante de residência, título de eleitor e, se for casado/a/e, a certidão de casamento (deve ser emitida até 30 dias anteriores à data de apresentação).

Também serão necessárias algumas certidões da justiça (eleitoral, estadual, federal, trabalhista e militar).

Não é possível fazer a retificação se houver pendências com a justiça eleitoral. Caso não tenha votado nem justificado em alguma eleição, procure o cartório eleitoral para a resolução do problema.

Seguem os links nos quais se pode obter quase todas as certidões necessárias para a retificação.



Certidão de quitação eleitoral

<https://www.tse.jus.br/servicosseleitorais/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>

Certidão de crimes eleitorais

<https://www.tse.jus.br/servicosseleitorais/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais>

Estas certidões **ficam prontas quando são pedidas**. Caso apareça, em qualquer uma das duas, que a pessoa requerente não está quite e/ou possui débitos, ou que não será possível a emissão da certidão, o próximo passo é ir ao cartório eleitoral mais próximo para resolver as pendências.

Certidões estaduais

Certidão do distribuidor cível

Certidão do distribuidor de ações criminais

Certidão de execução criminal

Todas estas certidões são pedidas pelo mesmo link, devendo trocar o “modelo” apenas na aba abaixo do escrito “resumo do pedido”:

<https://esaj.tjsp.jus.br/sco/salvarCadastro.do>

Tribunal de Justiça de São Paulo
Poder Judiciário

@-SAJ Portal de Serviços

CADASTRO | CONTATO | AJUDA

Identificar-se

Bem-vindo > Certidões > Certidões de 1º Grau > Cadastro de Pedido de Certidão

Cadastro de Pedido de Certidão

Orientações

- Para pedir uma certidão, preencha os campos do formulário abaixo e clique no botão "Enviar".

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Informações sobre certidões estão disponíveis nos itens "Informações Gerais" e "Orientações para Certidões Criminais para fins eleitorais" - consulte em <https://www.tjsp.jus.br/Certidoes>

Pedidos de certidão para fins eleitorais e de inventários, arrolamentos e testamentos, cadastrados em nome de pessoa jurídica, não serão processados.

Caso o pesquisado possua somente CIN - Carteira de Identidade Nacional deverá preencher o campo RG com a expressão DECLARA NÃO POSSUIR RG. Não serão processadas as análises de pedidos que tiverem o campo RG preenchido com o número do CPF/CIN.

Resumo do Pedido

Modelo*

✓ ---- Seleção ----

CERT DIST - FALÊNCIAS, CONCORDATAS E RECUPERAÇÕES

CERT DIST - INVENTÁRIOS, ARROLAMENTOS E TESTAMENTOS

E-mail informado pa

E-Mail*

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO CRIMINAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL EM GERAL - ATÉ 10 ANOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL EM GERAL - MAIS DE 10 ANOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS

Desenvolvido pela Softplan em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação - STI

Estas certidões **demoram até 5 dias úteis** para ficarem prontas e o link para acesso é encaminhado **por e-mail**.

Certidões negativas da Justiça Militar

Somente são necessárias para pessoas que foram registradas como do sexo biológico masculino.

Certidão de ações criminais da Justiça Militar da União

<https://www.stm.jus.br/servicosstm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa>

Certidão de antecedentes criminais militares

<https://ww2.tjmsp.jus.br/certidao/autenticar.aspx>

Certidões Federais

Certidão da Justiça Federal Cível

<https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/>

Certidão da Justiça Federal Criminal

<https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/>

Certidão do Tribunal Regional Federal Cível

<https://web.trf3.jus.br/certidaoregional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/SolicitarDadosCertidao>

Certidão do Tribunal Regional Federal Criminal

<https://web.trf3.jus.br/certidaoregional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/SolicitarDadosCertidao>

Estas certidões **ficam prontas quando são pedidas**.



Certidões Trabalhistas

Certidão de ações trabalhistas

<https://ww2.trt2.jus.br/servicos/certidoes/certidao-deacao-trabalhista/page>

Certidão de débitos trabalhistas

<https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces>

Estas certidões **ficam prontas quando são pedidas.**

Certidão de protesto

O extrato pode ser obtido pelo site:

<https://www.protestosp.com.br>

Se houver a necessidade de complementação, a Defensoria Pública irá informar.

Atestado de antecedentes criminais

<https://www2.ssp.sp.gov.br/aacweb/carrega-iframe>

Certidão do EPROC

<https://certidoes.tjsp.jus.br>



Preciso da ajuda da Defensoria Pública. O que faço?

Você pode agendar um atendimento pelo site da Defensoria Pública

<https://www.defensoria.sp.def.br/atendimento/agende-seu-atendimento>

ou ligar para o número **0800 773 4340**.

Também é possível entrar em contato com o NUDIVERSIS por e-mail (nudiversis@defensoria.sp.def.br), **especialmente se residir em município não atendido pela Defensoria Pública.**

Diferente do fluxo geral de atendimento, que exige agendamento prévio online ou por telefone, o atendimento **a pessoas em situação de rua** é realizado de forma direta e presencial nas unidades.



O que preciso levar para o atendimento na Defensoria Pública?

Leve seus documentos pessoais (RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, título de eleitor e, se for casado/a/e, a certidão de casamento) e sua carteira de trabalho para comprovar sua renda. Na Defensoria, você preencherá uma declaração de hipossuficiência, informando que não tem condições de pagar as taxas do cartório.

O que fazer após a retificação?

É fundamental compreender que, após a emissão da nova certidão de nascimento ou casamento retificada, a alteração de nome e/ou gênero nos demais documentos e registros não é automática. A pessoa interessada deverá, portando sua nova certidão, procurar individualmente cada órgão emissor para solicitar a atualização de seus cadastros. Isso inclui documentos essenciais como a Carteira de Identidade (RG), CPF, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Título de Eleitor e Passaporte, bem como registros em instituições de ensino, sistemas de saúde, contas bancárias e demais cadastros relevantes.

Se você é um homem trans, deverá realizar o alistamento militar obrigatório no prazo de 30 dias após a retificação da certidão de nascimento, exceto se tiver mais de 45 anos.



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDEPE Escola
da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo



Núcleo de Defesa da Diversidade
Sexual e de Gênero

Ilustrações: Erica Sayuri Ide; juicy_fish e storyset em Freepik.com
jan/26